



بسم الله الرحمن الرحيم
KSPPS BMT AL - 'IZZAH HARAPAN UMAT JATIM
AKAD PEMBIAYAAN AL - IJAROH (SEWA - BELI)
542000729 -11/IJR/AL-HARUM/II/2020

" Hai orang - orang yang beriman , penuhilah akad - akad (perjanjian) itu " . (QS. Al - Maidah : 1)
(Dalam Hadits qudsi) " Aku adalah pihak ketiga bagi dua orang yang melakukan syarikah , selama seorang diantara mereka tidak berkhianat kepada kawan syarikatnya , apabila diantara mereka ada yang berkhianat , maka Aku akan keluar dari mereka (tidak melindungi) " HR Imam Daruquuthni dari Abu Hurairah ra"

1. **ITA PURTIKASARI , SE** Manager KSPPS BMT AL - 'IZZAH HARAPAN UMAT JATIM yang ber Kantor di Ruko NIP Blok A2 Kecamatan Ngoro , Kabupaten Mojokerto , dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 01 Juni 2011 , sebagai Penerima Kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama **EMRU SUHADAK** selaku Ketua KSPPS BMT AL - 'IZZAH HARAPAN UMAT JATIM serta sah mewakili KSPPS BMT AL - 'IZZAH HARAPAN UMAT JATIM yang ber Kantor di Ruko NIP Blok A2 Kecamatan Ngoro , Kabupaten Mojokerto .

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA** .

Nama : **EKO SUDARMAJI**
Umur/tempat/tgl lahir : **53 TH. JEMBER, 17 - 04 - 1967**
Pekerjaan : **KARYAWAN SWASTA**
Alamat Rumah : **WONOSARI RT 4 RW 3 WONOSARI NGORO MOJOKERTO**
Alamat Pekerjaan : **PT. LISA ; GUNUNGSARI WATESNEGRO NGORO MOJOKERTO ;**
Nomor KTP / SIM : **3516051704670003**

Dalam hal ini didampingi , dibantu dan telah mendapatkan persetujuan Dari **ISTRI** yaitu :

Nama : **MARIYATUL QIBTIYAH**
Umur/tempat/tgl lahir : **50 TH. JEMBER, 03 - 03 - 1970**
Pekerjaan : **IBU RUMAH TANGGA**
Alamat Rumah : **WONOSARI RT 4 RW 3 WONOSARI NGORO MOJOKERTO**
Alamat Pekerjaan : **-**
Nomor KTP / SIM : **3516054303700002**
Nomor telepon :

Selanjutnya disebut sebagai **ANGGOTA**

Pihak Pertama dan Anggota selanjutnya disebut para pihak bertindak sebagaimana tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu hal - hal sebagai berikut :

1. Perjanjian ini dilandaskan pada ketaqwaan kepada Allah SWT , Saling Percaya , ukhuwah islamiyah , dan rasa tanggung jawab .
2. Berdasarkan formulir pengajuan permohonan pembiayaan ijarah Tanggal **26 FEBRUARI 2020** kepada pihak Pertama .
3. Berdasar surat persetujuan pencairan pembiayaan ijarah tanggal **28 FEBRUARI 2020** kepada Anggota . Berdasarkan hal - hal tersebut di atas , para pihak bersepakat untuk mengadakan akad pembiayaan ijarah dengan ketentuan dan syarat - syarat sebagai berikut :

Pasal 1

Pengertian

1. Akad Pembiayaan Sewa Beli Ijarah adalah kesepakatan sewa antara Para Pihak di mana Pihak Pertama sebagai pemilik telah menyewakan dan akan memindahkan kepemilikan Barang kepada Pihak Kedua di akhir akad
2. Pembiayaan berdasarkan prinsip syari' ah adalah penyediaan tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak pertama dan Anggota yang mewajibkan Anggota untuk mengembalikan tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan .
3. Barang yang dapat dijadikan obyek pembiayaan dan dihalalkan Menurut syariah Islam yang dibeli oleh pihak pertama sesuai pesanan anggota.
4. Uang muka adalah dana yang disediakan anggota sebagai tanda keseriusan atas pemesanan barang .

Pasal 2

Jumlah Pembiayaan dan Penggunaan Barang

Besarnya pembiayaan yang akan diberikan pihak pertama kepada Anggota sebagai berikut :

A. Jumlah Pembiayaan	Rp. 20.000.000,-
B. Ujroh/Biaya Sewa	Rp. 8.640.000,-
C. Total Pembiayaan	Rp. 28.640.000,-

2. Sehingga total pembiayaan gadai syari'ah yang wajib dilunasi oleh Anggota sebesar **Rp.28.640.000,-**; dengan total angsuran sejumlah **Rp.1.193.500,-** Tiap Bulan yang terdiri dari Angsuran pokok pembiayaan sebesar **Rp.833.500,-** dan Jasa Penyimpanan Marhun sebesar **Rp.360.000,- PER BULAN**
3. Pembiayaan yang diberikan pada pasal 2 ayat (1) tersebut di pergunakan Anggota untuk keperluan **UNTUK BIAYA PENDIDIKAN**.

Pasal 3

Potongan Harga / Diskon

Potongan / diskon harga atas barang sebagaimana yang dimaksud diatas , diberikan oleh baik yang terjadi sebelum akad maupun sesudah akad merupakan hak Anggota .

Pasal 4

Kepemilikan barang

1. Dengan disepakati akad ini , atas penyerahan barang yang dilakukan, maka pihak pertama telah menjual dan mengalihkan bukti Kepemilikan barang kepada Anggota dalam keadaan yang telah diketahui oleh para pihak tanpa diterangkan lebih lanjut dalam akad ini , dan dengan ini Anggota membeli dan menerima barang dari pihak pertama , sehingga dengan demikian mulai hari ini Anggota adalah pemilik yang sah atas barang tersebut .
2. Pihak pertama menjamin bahwa barang yang diserahkan adalah benar milik pihak pertama , tidak dalam sengketa , tidak dalam sitaan , tidak dalam tuntutan dari pihak manapun ataupun tidak dalam jaminan suatu hutang .
3. Pajak - pajak yang timbul dalam rangka pemindahan hak kepemilikan atas barang menjadi beban dan harus dibayar oleh Anggota .

Pasal 5

Jangka Waktu Pembiayaan

Anggota Wajib melunasi total pembiayaan yang telah diberikan pihak pertama untuk pembelian barang dalam **jangka waktu 24 Bulan** terhitung sejak tanggal ditandatanganinya akad ini , dan wajib dilunasi selambat - lambatnnya pada tanggal **28 FEBRUARI 2022** .

Pasal 6

Pembayaran Angsuran dan Sanksi Administrasi

1. Anggota wajib melunasi total pembiayaan pokok plus margin sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) sebesar **Rp.28.640.000,-**; secara angsuran kepada pihak pertama .
2. Anggota wajib membayar angsuran tersebut pada setiap **tanggal 28 Per bulan** yang bersangkutan , kecuali apabila tanggal pembayaran angsuran jatuh pada hari libur , maka pembayaran angsuran dibayar pada hari kerja sebelumnya .
3. Apabila karena suatu hal , Pihak Pertama terpaksa melakukan penagihan ke tempat Anggota , maka akan dikenakan **biaya tagih Rp.5.000,00** (Lima ribu rupiah) setiap kali penagihan .
4. Apabila Anggota karena kelalaiannya terlambat melakukan pembayaran angsuran maka dikenakan **Sanksi Administrasi sebesar Rp.20.000,00** (dua puluh ribu rupiah) yang bersifat final dan wajib dibayarkan kepada pihak pertama untuk dimasukkan ke dana Baitul Maal , apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan Anggota belum melakukan angsuran , dan lebih dari 3 hari maka akan dikenakan Sanksi Administrasi dengan ketentuan lain .

Pasal 7

Biaya Pelaksanaan Perjanjian

Anggota bersedia menanggung semua biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian , termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya Notaris dan Jasa lainnya , yaitu sebagai berikut :

A . Biaya administrasi pembiayaan sebesar	Rp. 300.000,-
B . Materai	Rp. 20.000,-
C . Asuransi	Rp. 267.000,-
Total	Rp. 587.000,-

Pasal 8 **Jaminan**

Guna menjamin pembayaran kembali pembiayaan ini dan segala biaya lainnya yang dibebankan oleh pihak pertama oleh Anggota , Terhadap Akad 542000729-11/JR/AL-HARUM/II/2020 dan sebagai bagian yang tidak dapat terpisahkan dari akad ini , maka dengan ini Anggota memberikan / menyerahkan jaminan kepada pihak pertama yaitu Berupa : ATM BNI.0368828185, TAB.BNI NO.REK.0368828185, BESERTA NO.PIN,JHT NO.95NB0273996, DAN BPKB NO.J-05300874 HONDA BEAT TAHUN 2013, NOPOL: S-5878-PS, NM:JFD2E1262534, NR:MH1JFD21XDK259050 A.N SATIK.

Sedang asli dokumen tersebut saat ini statusnya berada dalam kekuasaan Pihak Pertama , sedang Anggota dan Penjaminnya menyatakan selama kewajiban Anggota belum selesai , maka Anggota dan Penjaminnya tidak boleh dan tidak berhak untuk memindahtangankan barang jaminan tersebut .

Pasal 9 **Hal - Hal yang Harus Dilaksanakan oleh Anggota**

Akad pembiayaan ljarah ini dapat dilaksanakan apabila :

1. Menjaga barang selayaknya sebagai seorang pemilik yang jujur dan baru melakukan hal - hal yang diperlukan baik atas inisiatif sendiri maupun setelah mendapat teguran baik secara lisan maupun secara tertulis dari pihak pertama .
2. Menyerahkan kepada pihak pertama asli surat – surat Bukti kepemilikan atas jaminan sebagaimana tersebut dalam akad pembiayaan ini untuk disimpan oleh pihak pertama sampai dengan lunasnya pembiayaan .

Pasal 10 **Cidera janji**

1. Anggota dianggap telah melanggar akad ini bila terbukti Anggota telah melakukan salah satu atau lebih perbuatan - perbuatan berikut ini :

- A. Memindahtangankan barang yang menjadi objek transaksi sebelum kewajiban **ANGGOTA** lunas.
 - B. Terjadi kemunduran angsuran sampai 2 bulan
2. Atas pelanggaran tersebut maka Anggota harus melunasi semua tunggakan pembayaran atau menyerahkan barang agunan kepada KSPPS BMT AL-'IZZAH HARAPAN UMAT JATIM untuk ditaksir menurut harga umum dengan cara apa pun yang sah dan halal , selanjutnya digunakan untuk menutup sisa pembayaran .
- Kelebihan dari hasil penjualan setelah dikurangi sisa pembayaran kepada KSPPS BMT AL-'IZZAH HARAPAN UMAT JATIM akan dikembalikan kepada Anggota , jika ternyata masih kurang , maka Anggota harus menutup kekurangan tersebut .

Pasal 11 **Penjamin / Penanggung Jawab**

Jika terjadi permasalahan yang menyebabkan **ANGGOTA** tidak dapat melaksanakan kewajibannya , maka urusan akan dilimpahkan kepada :

Nama : MARIYATUL QIBTIYAH
Pekerjaan : IBU RUMAH TANGGA
Alamat Rumah : WONOSARI RT 4 RW 3 WONOSARI NGORO MOJOKERTO
Nomor KTP / SIM : 3516054303700002

Hubungan dengan Mitra : **ISTRI**

kepentingan pihak pertama, pihak pertama dapat mempertanggungkan atau mengansuransikan biaya ini dan atau jiwa Anggota kepada perusahaan asuransi yang disepakati dan disetujui pihak pertama atas beban Anggota dengan syarat - syarat asuransi yang berlaku.

Pasal 13

Penyelesaian Perselisihan

1. Segala perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul dalam Memahami / menafsirkan bagian - bagian dari isi atau dalam melaksanakan akad - akad ini maka pihak pertama dan Anggota akan berusaha untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila usaha menyelesaikan perbedaan pendapat atau perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat dan tidak menghasilkan keputusan yang disepakati oleh pihak pertama, maka dengan ini para pihak sepakat dan setuju untuk menunjuk dan menetapkan serta memberi kuasa kepada Pengadilan Negeri dimana akad murabahah ditandatangani dan segala biaya yang timbul menjadi beban Anggota.

Pasal 14

Ketentuan - Ketentuan lain

1. Ketentuan - ketentuan lain, kuasa - kuasa (*wakalah*) yang Diberikan Oleh Anggota kepada pihak pertama dalam akad ini Diberikan berasaskan ketentuan syariah dengan hak substitusi dan tidak dapat ditarik kembali / diakhiri baik oleh ketentuan undang - undang yang mengakhiri pemberian kuasa (sebagaimana ditentukan dalam pasal 1813 KUH Perdata) maupun oleh sebab apapun juga dan kuasa - kuasa Tersebut merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari akad pembiayaan ini yang tanpa adanya kuasa - kuasa tersebut akad ini tidak akan dibuat.
2. Segala sesuatu belum yang diatur dalam akad ini tunduk pada hukum positif yang berlaku di Indonesia dan akan dituangkan dalam surat menyurat dan kertas - kertas dan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam akad ini.
3. Akad ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh para pihak.

PIHAK PERTAMA



ITA PURTIKASARI, SE

ANGGOTA



MARYATUL QIBTIYAH

Mengetahui

EKO SUDARMAJI

Ditandatangani di Mojokerto, 28 FEBRUARI 2020

(EMRU SUHADAK)

Rasulullah bersabda : " Mengulur - ulur waktu pembayaran hutang bagi yang mampu adalah suatu kedzaliman " (H R . Muslim)

Saksi- Saksi :

1. Ali Khumaidi, SPdI
2. M. Nizar Fathoni, SE

